CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tên Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN VIFON – CHI NHÁNH TP. HCM
Số: 8080623

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Ban hành theo Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH
ngày 16/11/2015 của Bộ luật Lao động – Thương binh và Xã hội)

Chúng tôi, một bên là Ông (Bà): NGUYỄN THẾ KHÁNH LINH Quốc tịch: Việt Nam

- Chức vụ: **TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ**
- Đại diện cho: CÔNG TY CỔ PHẦN VIFON – CHI NHÁNH TP. HCM
- Điện thoại: (028) 38153947 Fax: (028) 38153059
- Địa chỉ: 913 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

Và một bên là Ông (Bà): HỒ ANH QUANG Quốc tịch: Việt Nam

- Sinh ngày: 18/04/1990 Tại: HỒ CHÍ MINH
- Số CMND: 079090030680 Cấp ngày: 22/11/2021 Tại: CỤC CẢNH SÁT
- Địa chỉ thường trú: 119 Lê Lợi - Phường 3 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
- Số giấy phép lao động (nếu có): Cấp ngày: Tại:

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều I: Thời hạn và công việc hợp đồng

1. Loại hợp đồng lao động: Xác định thời hạn
2. Từ ngày **01/08/2023** đến ngày **31/12/2024**
3. Đơn vị làm việc: **PHÒNG KINH DOANH NỘI ĐỊA**
4. Chức vụ: **NV BÁN HÀNG**
5. Chức danh chuyên môn (nếu có):
   (Trong quá trình làm việc, chức vụ của người lao động có thể thay đổi và được thể hiện trong các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm)
6. Công việc phải làm: Do Trưởng đơn vị phân công

Điều II: Chế độ làm việc

1. Thời gian làm việc: 8 giờ/ngày, 48 giờ/ tuần (Theo quy định của Công ty)
2. Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Theo quy định của Công ty
3. Phương tiện đi lại làm việc: Tự túc

Điều III: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

1. Quyền lợi:

a. Mức lương chính hoặc tiền công: **5,242,000 đồng/tháng** (lương trước thuế)
b. Thuế thu nhập cá nhân: Người lao động nộp (nếu có)
c. Phụ cấp (nếu có):
- Tiền ăn: 600,000 đồng/ tháng (Gross)
- Hỗ trợ thị trường: 1,034,000 đồng/ tháng (Gross)
- Tiền điện thoại: Theo quy định của Công ty

d. Hình thức trả lương: CHUYỂN KHOẢN
e. Được trả lương vào ngày 05 hàng tháng
f. Chế độ nâng lương: Theo quy định chung của Công ty
g. Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết…)

— Nghỉ lễ, tết: Theo điều 115 của Bộ luật Lao động
— Nghỉ phép năm: Theo khoản 1 điều 111, khoản 1 điều 113, điều 114 của Bộ luật Lao động

h. Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế:
— Công ty đóng: 3.0% BH y tế + 17.5% BH xã hội + 1% BH thất nghiệp
— Cá nhân phải nộp: 1.5% BH y tế + 8% BH xã hội + 1% BH thất nghiệp

i. Chế độ đào tạo: Theo nhu cầu công việc

j. Những thỏa thuận khác:
— Được đóng bảo hiểm tai nạn con người hàng năm do Công ty đài thọ;
— Được hưởng mọi quyền lợi theo thỏa ước lao động tập thể của Công ty hàng năm;
— Các khoản thu nhập thực tế (gồm tiền lương chính) được hưởng theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với chính sách, quy chế lương – thưởng từng giai đoạn và được thanh toán theo tháng, quý, 06 tháng, năm tùy theo điều kiện của Công ty;

2. Nghĩa vụ:

a. Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động;
b. Người lao động cam kết không làm việc cho đối thủ cạnh tranh, hoặc làm công việc có cùng tính chất, ngành nghề với bên thứ 3 trong thời gian giao kết HĐLĐ tại Công ty;
c. Người lao động có trách nhiệm bảo mật thông tin trong phạm vi nhiệm vụ công việc được giao, không được tiết lộ cho người khác nếu không được sự đồng ý của người có thẩm quyền;
d. Chấp hành lệnh điều hành sản xuất kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động…
e. Bồi thường vi phạm và vật chất: Giữ gìn và bảo quản tài sản được Công ty cấp phát, sử dụng đúng mục đích, chịu trách nhiệm bồi thường những tài sản bị hư hỏng do vô ý, bất cẩn hay cẩu thả hoặc bị mất cắp… theo quy định trong điều 130 Bộ luật Lao động, Nội quy lao động và các văn bản pháp luật liên quan;
f. Khi nghỉ việc phải báo trước cho người sử dụng lao động 30 ngày;
g. Bồi thường phí đào tạo theo quy định của Công ty (nếu có);

<u>Điều IV</u>: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

a. Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động;
b. Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có);

2. Quyền hạn:

a. Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động (bố trí, điều chuyển, tạm ngưng việc…);
b. Tạm hoãn, miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động doanh nghiệp. Trường hợp người lao động không hoàn thành doanh số mua vào hoặc bán ra trong tháng (dưới 70% mức chỉ tiêu), công ty có quyền miễn nhiệm chức vụ (nếu có) hoặc đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn.

<u>Điều V</u>: Điều khoản thi hành

1. Những vấn đề lao động không ghi trong hợp đồng này thì áp dụng quy định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước lao động tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động; hai bên phải cam kết thực hiện với các điều khoản đã nêu trong hợp đồng này, nếu bên nào vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật và sẽ xử tại Tòa án Nhân dân quận Tân Phú – TP. HCM.
2. Hợp đồng lao động được làm thành 02 (hai) bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản và có hiệu lực từ ngày ký.

3. Hợp đồng này được làm tại 913 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM vào ngày 01 tháng 08 năm 2023.

Người lao động *(ký, ghi rõ họ tên)*	**Người sử dụng lao động** *(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)* **TUQ. GIÁM ĐỐC** **TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ**
HỒ ANH QUANG	
	NGUYỄN THẾ KHÁNH LINH